Судебный акт по делу № 88-9401/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17263629&case_uid=9ba962eb-4c3d-49cd-a682-785384db4d52&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело

№

Г-2451/2026 [88-9401/2026]

УИД 77RS0

№

-34

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Москва 31 марта 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи

ФИО7

,

судей

ФИО2

,

ФИО3

,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента городского имущества г. Москвы к Куджаеву Назиру Абдулвагабовичу о признании постройки самовольной и ее сносе (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-166/2022),

по кассационной жалобе Департамента городского имущества г. Москвы на решение Щербинского районного суда г. Москвы от 20 апреля 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 августа 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

ФИО7

,

выслушав объяснения представителя ДГИ г. Москвы по доверенности Кадырова И.С., представителя Куджаева Н.А. по доверенности Челябова Н.И.,

судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции,

установила:

истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит признать самовольной постройкой 4-х этажное здание с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

; обязать ответчика привести земельный участок с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

в соответствие с видом его разрешенного использования и целевого назначения путем сноса самовольной постройки в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу; в случае неисполнения ответчиком в установленные сроки решения суда предоставить Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости

<адрес>

право снести самовольную постройку: 4-х этажное здание с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

<адрес>

, за счет ответчика; признать право собственности ответчика на 4-х этажное здание с кадастровым номером

№

, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

, СНТ

<адрес>

, отсутствующим; в случае нахождения в 4-х этажном здании с кадастровым номером

№

, расположенном на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

»,

<адрес>

зарегистрированных граждан, снять с регистрационного учета и выселить их из указанного здания.

Свои требования истец мотивирует тем, что указанный объект незаконно размещен по указанному адресу, обладает признаками самовольной постройки, в связи с чем подлежит сносу.

Решением Щербинского районного суда города Москвы от 20 апреля 2022 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 августа 2025 года, в удовлетворении исковых требований Департамента городского имущества г. Москвы отказано.

В кассационной жалобе заявитель просит отменить принятые судебные акты суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции, как незаконные, ссылаясь на нарушения судом первой и апелляционной инстанций норм материального права и процессуального закона, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильную оценку доказательств, имеющихся в материалах дела. Полагает, что спорный объект отвечает признакам многоквартирного дома, в связи с чем суд должен исследовать вопрос, каким образом предполагается использовать помещение, характеризующиеся, как общее. Функциональное значение помещений в экспертизе не определено. Таким образом, вывод эксперта об отсутствии нарушения вида разрешенного использования земельного участка не обоснован, а спорный объект недвижимости не отвечает признакам индивидуального жилого дома. Также спорный объект, по мнению кассатора, возведен без получения необходимой разрешительной документации.

Согласно статье 3797 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемых судебных постановлениях, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, проверив по правилам статьи 3796 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность принятых судебных актов суда первой и апелляционной инстанций, кассационный суд общей юрисдикции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ответчик является сособственником земельного участка с кадастровым номером

№

площадью 1 215 кв.м с 2021 г., который образован в результате объединения земельных участков с кадастровыми номерами

№

, расположенного по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

, с видом разрешенного использования для садоводства, категория земель: земли населенных пунктов.

В Департамент городского имущества города Москвы поступил рапорт Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы от 20.12.2020 № 9117728/3 о результатах планового (рейдового) обследования земельного участка с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

.

Согласно сведениям, поступившим в Департамент:

- Вид разрешенного использования участка - для садоводства;
- Площадь Участка - 600 кв.м.;
- Права на Участок - Куджаева Н.А., зарегистрировано от 17.11.2005 № 50-50- 21/05/2005-247;
- На участке расположено - четырехэтажное здание;
- Зарегистрированная площадь спорного объекта - 463.3 кв.м.;
- Фактическая площадь спорного объекта - 465.8 кв.м.;
- Кадастровый номер спорного объекта - 77:17:0000000:6263;
- Права на спорный Объект - в собственности Куджаева Н.А., запись от 17.11.2005 № 50-50-21/050/2005-248.

Рапортом установлено, что в соответствии с картой градостроительного зонирования поселения Мосрентген

<адрес>

, предельная высота здания - 15 м. Максимальная плотностью застройки - 4 тыс. кв.м/га. Максимальный процент застройки не установлен. Суммарная поэтажная площадь здания в габаритах наружных стен - 240 кв.м. Обследованием установлено, что на участке размещается 4-х этажное здание с кадастровым номером:

№

общей площадью 465,8 кв.м. На основании визуального осмотра установлено, что объект не обладает признаками индивидуального жилого дома. Таким образом, установлены нарушения ограничений по площади строительства и несоответствие виду разрешенного использования участка. Объект обладает признаками самовольной постройки.

Согласно заключению судебной комплексной землеустроительной и строительно-технической экспертизы, проведенной ООО «Независимая экспертная организация «ТЭМПЛ», объект с кадастровым номером

№

, расположенный на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

является объектом завершённого строительства (степень готовности 100%).

В результате проведения строительно-технической экспертизы здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

, СНТ «Дары природы», уч. 167 установлено, что здание не обладает признаками многоквартирного дома (отсутствуют помещения общего пользования).

Исследуемое здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

, СНТ «Дары природы», уч. 167 не обладает признаками блокированного дома.

В результате проведения строительно-технической экспертизы здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

№

) по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

эксперт приходит к выводу, что здание не обладает признаками звания гостиничного типа (общежития), не обладает признаками административно-делового здания.

В результате проведения строительно-технической экспертизы установлено, что здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером

№

) по адресу: г.

<адрес>

, СНТ «Дары природы», уч.167 соответствует градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам, градостроительным планам земельных участков, требованиям технических регламентов.

Объект соответствует правилам землепользования и города Москвы, утверждённых Постановлением Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПП.

В результате проведения строительно-технической экспертизы установлено, что объект, с кадастровым номером

№

, расположенный на земельном участке с кадастровым номером

№

по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Исходя из построений, представленных на чертеже

№

, следует, что исследуемый объект экспертизы (здание) с учетом требований приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от

ДД.ММ.ГГГГ

№ П/03938 расположен в границах земельного участка с кадастровым номером

№

Вид разрешенного использования земельного участка допускает размещение на нем данного объекта.

Объект не превышает требований по максимальной плотности застройки.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 222, 263 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 2, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 40 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», пунктом 22 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22, оценив представленные доказательства по правилам статей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе заключение судебной экспертизы, исходя из того, что заявленный истцом объект соответствует градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровья граждан, не нарушает права и охраняемые законные интересы третьих лиц, пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

С выводами суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований истца согласился суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции соглашается с выводами суда первой инстанции и апелляционной инстанций, поскольку они соответствуют установленным фактическим обстоятельствам при правильном применении норм материального и процессуального права.

Предложенное заявителями толкование норм материального права и иная оценка установленных судами фактических обстоятельств дела не подтверждает наличия судебной ошибки при рассмотрении спора судами первой и апелляционной инстанции, выводы которых, положенные в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований, подробно изложены и мотивированы в обжалуемых судебных постановлениях, основаны на законе, установленных по делу обстоятельствах и представленных сторонами доказательствах, в связи с чем, в повторной аргументации не

нуждаются.

Ссылки заявителя ДГИ г. Москвы кассационной жалобы о несогласии с выводами проведенной по делу судебной экспертизы объективно представленными доказательствами не подтверждаются. Данных, подвергающих сомнению правильность или обоснованность выводов эксперта, а также о наличии в заключении эксперта неустранимых противоречий, в материалы дела не представлено. Поэтому оценив по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами, суды обоснованно приняли его в качестве относимого и допустимого доказательства по делу.

Оснований не доверять заключению эксперта суд первой инстанции не нашел, указав, что заключение эксперта аргументировано, отвечает требованиям гражданского процессуального законодательства, согласуется с другими доказательствами по делу и не противоречит им, не вызывает сомнений в его правильности или обоснованности.

Довод кассационной жалобы о том, что дом не соответствует виду разрешенного использования земельного участка и обладает признаками зданий гостиниц и многоквартирных домов, подлежит отклонению судом кассационной инстанции как несостоятельный, поскольку в обоснование данной позиции положен лишь рапорт Госинспекции от 20.12.2020 № 9117728/3, который опровергается выводами судебной экспертизы по делу. При этом судом исследован и вопрос использования помещений спорного объекта, а само по себе количество комнат не свидетельствует об том, что здание отвечает признакам многоквартирного дома. Нормативных ограничений по количеству комнат для индивидуального жилищного строительства в законодательстве не установлено. При этом согласно выводам спорный объект не обладает признаками многоквартирного дома (отсутствуют помещения общего пользования).

Суд пришел к законному выводу о том, что поскольку снос объекта самовольного строительства является крайней мерой гражданско-правовой ответственности, а устранение последствий нарушений должно быть соразмерно самому нарушению, не создавать дисбаланса между публичным и частным интересом, приводящего к нарушению устойчивости хозяйственного оборота и причинению несоразмерных убытков, то выявленное в результате судебной строительно-технической экспертизы незначительное нарушение действующих норм и правил, как единственное основание для сноса спорной постройки, не может бесспорно свидетельствовать о невозможности сохранения капитальной постройки при установленных по делу обстоятельствах.

В целом доводы кассационной жалобы повторяют доводы апелляционной жалобы истца, являлись предметом исследования в суде обеих инстанции и им дана соответствующая оценка, аналогичны позиции заявителей в судах первой и апелляционной инстанций, не подтверждают нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, сводятся к несогласию с оценкой судами первой и апелляционной инстанций доказательств, компиляции положений законодательства и правоприменительной практики в контексте занятой по делу позиции, по существу направлены на переоценку доказательств, для чего у суда кассационной инстанции отсутствует процессуальная компетенция.

Каких-либо правовых доводов тому, что обжалуемые судебные акты суда первой и апелляционной инстанций постановлены в нарушение положений действующего законодательства, кассационная жалоба не содержит.

Вследствие изложенного суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы заявителей и пересмотра обжалуемых судебных актов.

Руководствуясь статьями 3796, 390, 3901 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Щербинского районного суда г. Москвы от 20 апреля 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 августа 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу заявителя – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Кассационное определение в мотивированной форме изготовлено 31 марта 2026 года.